岑溪市港利石材有限公司三堡天井冲“8•29”事故调查报告

2020-10-28 16:53 来源：岑溪市应急管理局

2020年8月29日10时许,岑溪市三堡红大石材有限公司三堡天井冲花岗岩矿矿山边界堆放荒料现场发生一起安全造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律、规定,岑溪市人民政府抽调市政府办、应急管理局、公安局、自然资源局、工业和信息化局、总工会、三堡镇人民政位人员依法成立了岑溪市港利石材有限公司三堡天井冲“8.29”事故调查组(以下简称事故调查组),事故调查组名单详溪市人民政府办公室关于成立岑溪市港利石材有限公司三堡天井冲“8.29”事故调查组的通知》(岑政办发〔2020〕1号)。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行了现场勘查、证、调查和分析等工作，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，对事故的性质和责任进行了认对有关责任单位及人员提出了处理建议，并针对事故发生的原因及存在问题，提出整改建议和事故防范措施。现将事查情况报告如下:

一、事故概述

(一)事故发生的时间

2020年8月29日10时许。

(二)事故发生的地点

岑溪市三堡红大石材有限公司三堡天井冲花岗岩矿矿山边界堆放荒料处

(三)事故责任单位

岑溪市港利石材有限公司

(四)事故类型

物体打击

(五)事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者林东光,男,汉族,身份证号码:452421********0612,户籍住址：广西岑溪市糯垌镇新田61号，岑溪市港利石材有限公司二厂冼洪杰聘请的解石工人。

(六)事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币捌拾伍万元（￥850000元），主要包括林东光的一次性死亡补助金、丧葬费及抚养事故相关的赔偿项目。

(七)事故现场概况

现场位于岑溪市三堡镇蒙奇村，岑溪市三堡红大石材有限公司三堡天井冲花岗岩矿矿山边界堆放石材荒料场地处场地位于矿山东面开采平台边界，开采平台约1500平方米，北面为荒山，西面为矿山的中心开采点，南面为矿山的东面为堆放石材荒料点，该处堆放着近二十砖方型石材荒料。事故中心点位于石材荒料的中间位置，死者林东光头部仰面躺在荒料缝隙处地上，头部已血肉模糊，呈碎烂状态，头旁边有一顶红色安全帽，尸体南面旁边跌落有一块呈三的石块，长约2米，该石块是从其中一砖石材荒料上掉落的，该砖石材荒料高约2米，宽约2米，长约3米，其中该砖料东南角呈尖角状，已人为按照划好的线条用钢钎剥离出一条裂缝，裂缝口处还插有几枚钢钎，但还没有与该砖石材完全脱离，也没有倒下。东面有一处呈三角形石块的脱口，脱口与尸体南面旁边跌落的三角形石块完全吻合，跌落的形石块东面一头与东面的另一砖石材荒料（该砖石材荒料上面放着一台电动冲击钻）有碰撞痕迹，碰撞处有血浆粘住头上，周边没发现有其它痕迹物证。

二、基本情况

（一）事故相关单位的基本情况

1、矿山方岑溪市三堡红大石材有限公司相关证照等情况：(1)营业执照：统一社会信用代码：91450406543255类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：岑溪市广南二街58号；法人代表：谭志明，成立日期：2013年0日；营业期限：2013年04月03日到2033年04月02日；经营范围：花岗岩荒料、板材的购销。(以上项目涉及国家法规规定须经审批的，取得批准后方可经营，经营期限以专项审批为准）(依法需经批准的项目，经相关部门批准一方经营活动)。(2）采矿许可证：许可证号：C4504812015107130140258，地址：岑溪市广南二街58号；采矿权人：市三堡红大石材有限公司；矿山名称：岑溪市三堡红大石材有限公司三堡天井冲花岗岩矿；开采矿种：饰面花岗岩开采方式：露天开采；生产规模：2万立方米/年，矿区面积：0.1961平方公里,有效期限：壹拾年，自2018年10月29日2028年10月29日。(3）安全生产许可证：许可证编号：(桂D）FM安许可证字[2018]0004号；主要负责人：谭志明位地址：岑溪市三堡镇蒙奇村；经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股)；许可范围：饰面用花岗岩露天开采的有效期：2018年01月22日至2021年01月21日。

2、购石方岑溪市港利石材有限公司相关证照等情况：(1)营业执照：统一社会信用代码：91450481MA5NX004
1)；类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：岑溪市马路镇善村村加油站对面；法人代表：陈港，成立日期：20
09月10日；营业期限：长期；经营范围：花岗岩板材加工、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准一方可开
营活动。）

岑溪市港利石材有限公司二厂的有关情况：该厂的投资人是冼洪杰（男，身份证号452421********0435,岑溪市
镇保太村366号人），“上规入统”前是个人独资经营的个体户，由于政府2019年对全市不上规模的个体板厂经营户进
规入统”，扩大经营规模，因此，2019年10月冼洪杰的板厂就以二厂的名义并入岑溪市港利石材有限公司，对外均以
市港利石材有限公司的名义出现开展各项生产经营活动，并自负盈亏经营，事故发生前岑溪市港利石材有限公司没有
洪杰签订经营协议并明确落实公司与二厂的安全生产管理责任，目前正在按照政府的要求完善相关的“上规入统”手续

（二）事故相关单位安全生产履职情况

1、岑溪市三堡红大石材有限公司三堡天井冲花岗岩矿证照齐全，建立有专门的各级安全生产管理机构，对全体
员及工人做了安全生产知识培训及考核并记录，并购买了保险，落实了安全生产专门的经费，各项安全生产工作履职
到位，但矿山对荒料堆放场地的解石作业生产经营活动没有统一协调现场安全管理，其解石作业虽不属矿山的生产经
动，但矿山提供了场地，事故发生在该矿山范围内，该矿山对购石方解石作业安全生产工作没有监督管理到位，也没
现场安全管理协调到位。

2、岑溪市港利石材有限公司根据政府的工作要求全力支持政府的“上规入统”工作，与冼洪杰原个体经营的板厂
成立了新的公司开展各项生产经营活动，但岑溪市港利石材有限公司处于“上规入统”合并建立新公司阶段，在公司规
度及章程还没有完善的情况下，对与公司自负盈亏的冼洪杰二厂监督管理不到位，没有与冼洪杰以协议书的形式明确
公司与冼洪杰二厂的安全生产管理责任，安全生产主体责任不落实，安全生产管理混乱。作为岑溪市港利石材有限公
厂的投资人冼洪杰在聘用林东光解石作业时，没有落实现场安全管理的主体责任，是事故的责任主体。

事故发生的经过及事故应急处置情况

2020年8月中旬冼洪杰以岑溪市港利石材有限公司的名义在岑溪市三堡红大石材有限公司三堡天井冲花岗岩矿购
20万元的矿山石材荒料，购买后不久，矿山对冼洪杰购买的石材荒料进行开采出来并运至矿山东面平台的边界处停放
告知了冼洪杰派工人来对其购买的石材荒料进行边角修整并迅速运离矿山场地。后冼洪杰就叫李定锋（外号“豆腐佬
矿山对他的石材荒料进行边角修整，因李定锋受伤不能工作，冼洪杰就委托李定锋派人做此项工作。后李定锋叫林东
三堡天井冲花岗岩矿对冼洪杰的石材荒料进行解石修整，每块石头的费用冼洪杰给50元工钱。8月29日早上7时林东
其大嫂陈家丽二人开一辆摩托车去三堡天井冲花岗岩矿，8时到达矿山东面平台边界处堆放冼洪杰的石材荒料处戴好
帽后就进行解石修整，当他们解石修整到中间位置的第四块石材荒料（高约2米，宽约2米，长约3米）时，林东光就
冼洪杰老板事先划好修整的标线要求用冲击钻进行钻孔，陈家丽负责在旁边递作业工具，当他们钻好一排石孔后就用
钎打入去，并用锤子人工打锤，打了一会后该石材荒料就按照划的标线出现裂缝，林东光就继续用力用锤子打钢钎，
就越来越大，林东光就拿掉上面裂缝大的钢钎，继续锤近下面地面的钢钎企图将此边角与此石头完全脱离，此时，
脱离的这块边角石还没有完全脱离，附着在此石材荒料的另一块石块（长约2米）顺着裂缝突然脱落砸向正在作业的
光，林东光来不及反应就被此坠落的呈三角形的石块砸到头部，在旁边的陈家丽见状后即上前查看，发现林东光头部
肉模糊躺在地上，血流不止，叫他已没有意识反应。陈家丽就立即叫矿山的工作人员来，后矿山安全员朱洪文就报1
报警，后120急救到达现场经医生检查后林东光已当场死亡。

事故发生后，岑溪市三堡红大石材有限公司三堡天井冲花岗岩矿先后将事故情况报告给岑溪市应急管理局、三堡
府、公安派出所等有关单位，各单位接报后立即先后派出工作人员到现场开展事故应急处置和善后工作。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

解石作业工人林东光安全意识淡薄，在进行解石作业时，对存在突然脱离侧翻风险的石块没有采取任何安全防护施，冒险站在石块脱离侧翻风险的方向作业，被突然侧翻的石头击压头部受伤死亡；安全意识淡薄、冒险作业、不安位是事故发生的直接原因。

事故发生的间接原因

1.没有进行岗前安全生产知识培训。

2.没有制定解石作业的操作规程。

3.责任主体不落实，没有人进行现场安全管理，矿山与购石方均没有人员在场负责现场安全管理。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定：岑溪市港利石材有限公司三堡天井冲“8·29”事故是一起一般生产安全责任事故。

事故责任划分及处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.林东光，冼洪杰聘请的解石工人，安全意识淡薄，冒险作业，作业时不安全站位是造成事故的直接责任人员，其在事故中死亡，不再追究其责任。

2.冼洪杰，岑溪市港利石材有限公司二厂的投资人，“上规入统”前是个人经营的个体户，在聘用林东光解石作业没有落实安全管理的主体责任，对事故的发生负直接管理责任，考虑到“上规入统”工作的实际情况，建议岑溪市应急局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十条的规定对其进行行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.岑溪市港利石材有限公司是事故的责任单位，该公司一厂、二厂各种生产经营活动都以公司的名义出现，又自亏经营，该公司没有以协议书的形式明确落实公司与分厂的安全生产管理责任，安全生产主体责任不落实，安全生产混乱，建议岑溪市应急管理局依法查处该公司的安全生产违法违规行为，给予适当的行政处罚，责令其限期改正错误使其完善各项安全生产管理的规章制度，确保安全生产主体责任的落实。

2.岑溪市三堡红大石材有限公司三堡天井冲花岗岩矿，林东光不是该公司的员工，其解石作业也不属矿山的生产活动，但事故发生在该矿山范围内，该矿山对购石方解石作业安全生产工作没有进行统一协调、管理，该矿山的行为了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条、第四十六条的规定，该矿山对事故的发生负间接管理责任。建议岑溪急管理局对该矿山的违法行为依法查处，责令其限期整改，确保安全。

五、整改和防范措施

1.矿山企业必须提高对矿山安全管理工作的认识，必须对矿山范围内的安全生产负总责、全责，要将进入矿山范作业的所有人员统一列为矿山的安全管理对象，对其完成安全教育培训，购买工伤保险，制定对应的规章制度，并督严格遵守；要对购石方在矿山进行解石作业现场的安全生产工作统一协调管理，并签订书面的安全生产管理协议，明自职责。

2.“上规入统”工作是我市一项重要的经济工作，各行业管理部门，在推进“上规入统”工作时，不忘安全生产工作依部门职责知道、督促“上规”企业落实安全生产管理主体责任。

岑溪市港利石材有

三堡天井冲“8.29”事故

二〇二〇年十月

政府网站找错
主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室
桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001
网站地图